Misericors Dei Filius

Leo XIII · 1883-05-30 · Latin

Sanctissimi Domini Nostri LEONIS Divina Providentia PAPAE XIII Constitutio De Lege Franciscalium tertii Ordinis saecularis.

LEO EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam

Misericors Dei Filius, qui, suavi iugo et leve onere nominibus imposito, omnium vitae et saluti c o n s u l u i t , Ecclesiam a se condi- t a m n o n p o t e s t a t i s s o l u m sed e t i a m m i s e r i c o r d i a e s u a e r e l i q u i t h e - redem, u t p a r t a p e r i p s u m beneficia a d o m n e s saeculorum aetates •eodem s e m p e r c h a r i t a t i s t e n o r e p r o p a g a r e n t u r . Propterea quemadmodum in iis, quae Iesus Christus in omni vita vel gessit vel prae- cepit, mitis illa sapientia et invictae magnitudo benignitatis eluxit, sic p a r i t e r in singulis christianae reipublicae institutis mira quae- d a m e m i n e t i n d u l g e n t i a et lenitas, ut plane vel in h a c ipsa re si- m i l i t u d i n e m D e i , qui charitas est (1), g e r e r e E c c l e s i a v i d e a t u r . I l l u d est autem munus pietatis huius maternae maxime proprium, accomodare sapienter leges, quoad fieri potest, ad tempora, ad mores, at in praecipiendo exigendoque summa semper aequitate uti. A t q u e huiusmodi consuetudine charitatis s i m u l e t s a p i e n t i a e efficitur, u t i m m u t a b i l i t a t e m doctrinae absolutam et sempiternam cum prudenti disciplinae v a r i e t a t e Ecclesia coniungat. Hac Nos ratione animum et mentem Nostram in gerendo Pon- tificatu conformantes, officii N o s t r i d u c i m u s eo, quo aequum est, iudicio aestimare n a t u r a m t e m p o r u m , et omnia circumspicere, ne quem difficultas deterreat ab utilium exercitatione virtutum. Et nunc quidem perpendere ad hanc normam placuit sodalitatem F r a n - ciscalium Ordinis Tertii, qui saecularis d i c i t u r , d i l i g e n t e r q u e s t a - tuere n u m leges eius modice temperari ob m u t a t a t e m p o r a opor- teret. Praeclarum istud Francisci patris institutum vehementer pietati christianorum commendavimus per litteras Encyclicas Auspicato, q u a s die X Y I I S e p t e m b r i s anno s u p e r i o r e d e d i m u s . D e d i m u s a u t e m h a c v o l u n t a t e a t q u e hoc unice p r o p o s i t o , ut quanto plures possent

(1) I Ion. I V , 16.

a d s a n c t i t a t i s c h r i s t i a n a e l a u d e m i n v i t a t i o n e N o s t r a t e m p e s t i v e re- vocaren t u r . Origo quippe est m a x i m a et m a l o r u m quae p r e m u n t , et periculorum quae metuuntur, neglecta christiana virtus: alteris vero mederi, a t q u e a l t e r a deprecari non alia homines ratione pos- sunt, q u a m m a t u r a n d o p r i v a t i m et publice a d I e s u m C h r i s t u m r e - ditu, qui saldare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum (1). Iamvero in c u r a n d i s Iesu C h r i s t i praeceptis instituta, Franciscalia tota sunt posita : neque enim quicquam spectavit aliud auctor sanctissimus, quam ut in iis, v e l u t in quadam palaestra, diligentius vita christiana exerceretur. Profecto Ordines Francisca- les duo priores, magnarum virtutum informati disciplinis, perfe- ctius q u i d d a m d i v i n i u s q ù e p e r s e q u u n t u r : sed p a u c o r u m s u n t , n e m p e eorum quibus Dei m u n e r e concessum est ad evangelicorum consilio- rum sanctitatem singulari quadam alacritate contendere. Verum T e r t i u s Ordo n a t u s aptus est multitudini: et q u a n t u m possit ad mores iustos, integros, religiosos superiorum t e m p o r u m m o n u m e n t a et res ipsa declarat. A u c t o r i a u t e m et a d i u t o r i .bonorum consiliorum Deo acceptum re- ferre debemus, quod illis cohortationibus Nostris clausae aures po- puli christiani non fuerunt. Imo vero p l u r i m i s e x locis perfertur excitata erga Franciscum Assisiensem pietas, auctusque passim n u - merus sodalitatem Tertii Ordinis expetentium. Quapropter velut incitamenta currentibus praebituri, illuc decrevimus^ c o g i t a t i o n e m intendere, u n d e i m p e d i r i a u t r e t a r d a r i a l i q u a t e n u s posse a n i m o r u m salutaris iste cursus videbatur. Et primum quidem perspeximus, R e g u l a m T e r t i i Ordinis q u a m Nicolaus IV Decessor Noster, proba- vit c o n f i r m a v i t q u e C o n s t i t u t i o n e A p o s t o l i c a Supra Montem d i e XVIII A u g u s t i MccLxxxix, n o n o m n i n o i i s , q u i b u s n u n c v i v i t u r , t e m p o r i - b u s a t q u e m o r i b u s r e s p o n d e r e . H i n c c u m e x p l e r i s u s c e p t a officia s i n e molestia et labore nimio non possint, p l e r a q u e l e g u m capita condo- n a r e s o d a l i u m p r e c i b u s h a c t e n u s necesse fuit : quod quidem sine di- s c i p l i n a e c o m m u n i s d e t r i m e n t o f i e r i n o n posse, facile i n t e l l i g i t u r . Deinde alia quoque in eadem sodalitate erat caussa, quae No- s t r a s sibi c u r a s v i n d i c a r e t . N i m i r u m R o m a n i Pontifices Decessores N o s t r i T e r t i u m O r d i n e m i a m i n d e a n a t a l i suo s u m m a b e n e v o l e n t i a complexi, Indulgentias complures et satis amplas in expiationem a d m i s s o r u m s o d a l i b u s c o n c e s s e r e . Q u a r u m r a t i o effecta e s t a n n o r u m decursu perplexior: a t q u e i l l u d in contentionem saepe v e n i e b a t , n u m de pontificali i n d u l g e n t i a certis in caussis constaret, et quo tem-

(1) Hebr. V I I , 25.

p o r e , q u o v e g e n e r e e a d e m u t i fas esset. Certe desiderata non est Apostolicae Sedis hac in re providentia: ac n o m i n a t i m Benedictus X I V P. M. C o n s t i t u t i o n e Ad Romanum Pontificem die xv Martii anno MDCCLI t o l l e n d a s p r i o r e s d u b i t

a t i o n e s c u r a v i t ; n o n p a u c a s t a m e n , u t fere tit, denuo a t t u l i t dies. Quamobrem huiusmodi incommodorum cogitatione adducti, ex sacro Consilio Indulgentiis sacrisque reliquiis tuendis praeposito aliquot S. E. R. Cardinales destina vimus, qui leges T e r t i a r i o r u m pristinas cum cura recognoscerent; item Indulgentias et privilegia omnia in commentarium relata examinarent: adhibitoque intelligenti iudicio, hac de re ad Nos referrent, quid retinendum quidve novandum pro temporum conditione censuissent. Transacto, u t i im- p e r a t u m erat, negotio, ii quidem Nobis auctores fuerunt, leges ve- teres n e c t i atque accomodari ad has recentes vivendi consuetudines oportere, cum quorumdam capitum immutatione nonnulla. De In- dulgentiis v e r o , ne qui relinquatur haesitandi locus, prohibendi- que caussa periculi, ne quid non iure fiat, arbitrati sunt, Nos ad exemplum Benedicti X I V sapienter utiliterque facturos, si revocatis abrogatisque Indulgentiis omnibus, quae hactenus valuerant, alias quasdam ex i n t e g r o eidem sodalitio d e c r e v e r i m u s . E r g o quod bonum felixque sit, Dei gloriam amplificet, et pie- tatis virtutumque ceterarum studia magis accendat, Nos his L i t t e r i s auctoritate N o s t r a apostolica L e g e m F r a n c i s c a l i u m Ordinis T e r t i i , q u i saecularis dicitur, eo modo quo infra descripta est, n o v a m u s et sancimus. Quo t a m e n facto n i h i l d e m p t u m de ipsa Ordinis n a t u r a putetur; quam omnino volumus i m m u t a t a m atque i n t e g r a m perma- nere. P r a e t e r e a poenarum remissionibus, seu I n d u l g e n t i i s , privile- g i i s q u e , quae i n f r a in in d i c e r e c e n s e n t u r , e o s d e m s o d a l e s u t i . p o s s e volumus et iubemus, sublatis penitus Indulgentiis privilegiisque universis, quae eidem sodalitio haec Apostolica Sedes quocumque v e l t e m p o r e , v e l n o m i n e , v e l f o r m a a n t e hanG d i e m c o n c e s s e r a t .

Lex Sodalium Franciscalium Tertii Ordinis qui Saecularis dicitur

CAP. I.

DE COOPTATIONE, TIROCINIO, PROFESSIONE.

§ I. Ne quos c o o p t a r i l i c e a t , n i s i m a i o r e s q u a t u o r d e c i m a n n o - r u m , eosque b e n e m o r a t o s , r e t i n e n t e s c o n c o r d i a e , a t q u e i n p r i m i s

s a n c t i t a t e professionis catholicae probatos, spectatoque erga Eccle- siam R o m a n a m Sedemque Apostolicam obsequio. § I I . N u p t a e , nisi sciente et consentiente viro, ne cooptentur, e x t r a q u a m si secus v i d e a t u r faciendum, a u c t o r e sacerdote conscien- tiae ipsarum iudice. § III. Adlecti in sodalitatem scapulare parvum unaque cingu- l u m d e m o r e g e r a n t : n i gesserint, s t a t i s privilegiis i u r i b u s q u e ca- reant. § IV. Qui quaeve Tertium Ordinem inierint, unum ipsum an- n u m t i r o c i n i o e x i g a n t : m o x , O r d i n e m r i t e p r o f e s s i , s e r v a t u r o s esse iura Dei, obedientes Ecclesiae dicto f u t u r o s ; si quid in iis, quae professi s u n t , d e l i q u e r i n t , s a t i s facturos singuli spondeant.

CAP. I I .

DE DISCIPLINA VIVENDI.

§ I. Sodales T e r t i i Ordinis in omni cultu habituque, sumptuo- siore elègantia p o s t h a b i t a , t e n e a n t eam, quae singulos deceat, me- diocritatis regulam. § I I . Choreis l u d i s v e scenicis procacioribus, item comissationi- bus perquam caute abstineant. § I I I . Pastu atque potu utantur frugaliter: neve a n t e vel accumbant vel assurgant de mensa, quam invocato pie g r a t e q u e Deo. § IV. Ieiunium Mariae Virgini Immaculatae, item Francisco P a t r i , p r i d i e s a c r a solemnia, s i n g u l i ser v a n t o : a d m o d u m l a u d a b i - les, si qui praeterea vel ieiunium in sextas, vel abstinentiam car- n i u m in q u a r t a s quasque ferias servarint, disciplina veteri Tertia- riorum. § V. A d m i s s a r i t e expianto per menses singulos; item ad divi- n u m epulum accedant per menses singulos. § V I . Tertiarios ex ordine Clericorum, quod P s a l m i s quotidie d a n t operam, n i h i l p r a e t e r e a hoc nomine debere placet. L a i c i , q u i nec canonicas, neu Mariales preces, vulgo Officium parvum B. V. M., persolvunt, precationem D o m i n i c a m - cirm Salutatione Angelica et Gloria Patri a d h i b e a n t d u o d e c i e s ia. dies s i n g u l o s , e x c e p t o s i p e r valetudinem non liceat. § V I I . Quibus est t e s t a m e n t i factio, ii suo quisque tempore de re sua testentur. § V I I I . In familiari v i t a s t u d e a n t ceteros exemplo antecedere : pietatis artes, resque optimas provehere. Libros vel diaria, unde pernicies v i r t u t i m e t u a t u r , domum suam inferri, ab iisque, qui in ipsorum potestate sint, legi ne sinant.

§ IX. C h a r i t a t e m benevolam et i n t e r se et ad alienos sedulo t u e - a n t u r . Componendas, sicubi possunt, discordias c u r e n t . § X. I u s i u r a n d u m ne i u r e n t u n q u a m , nisi necessario. T u r p i a d i c t u , s c u r r i l e s iocos f a n d o f u g i a n t . E x c u t i a n t sese v e s p e r i , n u m t a l e q u i d q u a m t e m e r e fecerint : si fecerint, e r r o r e m poenitendo cor- rigant. § X I . Rei divinae, q u i commode possunt, quotidie i n t e r s i n t . A d coetus menstruos, quos Praefectus indixerit, conveniant. § X I I . Conferant in commune pro facultate quisque sua non- n i h i l , u n d e v e l t e n u i o r e s e s o d a l i u m n u m e r o , p r a e s e r t i m affecta v a - letudine, subleventur, vel divini cultus dignitati consulatur. § XIII. Ad sodalem a e g r o t a n t e m Praefecti vel adeant ipsi, vel mittant, q u i c h a r i t a t i s officia e x p l e a t . I i d e m , i n m o r b o a n c i p i t i , m o - neant suadeant, ut quae ad expiandum animum pertinent, aegrotus tempestive curet. § X I V . Ad exequias sodalis d e m o r t u i sodales municipes hospitesve conveniant, simulque M a r i a l e s preces i n s t i t u t o Dominici P a - tris, id est Rosarium, tertiam partem ad caeleste demortui sola- t i u m adhibeant. I t e m sacerdotes inter, rem divinam, laici, si pote- r u n t , s u m p t a E u c h a r i s t i a , pacem fratri defuncto sempiternam pii volentes adprecentur.

CAP. I I I .

DE OFFICIIS, DE VISITATIONE, DEQUE IPSA LEGE.

§ I. Officia, advocatis ad conventum sodalibus, d e f e r a n t u r . E a - dem triennalia sunto. Oblata ne qui sine caussa i u s t a recuset, ceu oscitanter gerat. § II. Curator, qui Visitator audit, diligenter quaerat, satisne salvae leges. E i u s rei ergo, sodalitiorum sedes in singulos annos, eoque crebrius, si res postulaverit, pro potestate circumeat, coe- t u m q u e habeat, Praefectis sodalibusque universis adesse iussis. Si' quem Visitator ad officium monendo iubendo revocant, sive quid, salutaris poenae nomine, in quemquam decreverit, hic modeste ac- cipiat, idemque luere ne abnuat. § III. Visitatores e x P r i m o E r a n c i s c a l i u m Ordine, vel ex Or- dine Tertio Regulari legantur, quos Custodes seu Guardiani, s i i d rogati fuerint, designabunt. Visitatoris munere laicis viris inter- dictum esto. § IV. Sodales nec obedientes et noxii i t e r u m et t e r t i u m admo- n e a n t u r officii s u i : n i p a r e a n t , e x c e d e r e O r d i n e i u b e a n t u r .

§ V . I n liis l e g i b u s s i q u i f o r t e q u i d d e l i q u e r i n t , n o e s e n o m i n e culpam suscepturos n u l l a m sciant, exceptis iis quae iure divino E c - clesiaeve legibus alioqui p r a e c i p i u n t u r . § VI. Si quae h u i u s capita legis quemquam servare caussa g r a - t i s et iusta prohibeat, eum ex ea parte lege solvi, eademve capita commutari prudenter liceat. Cuius rei Praefectis ordinariis F r a n - ciscalium et Primi Ordinis et Tertii, item Visitatoribus s u p r a di- ctis facultas potestasque sit.

Index indulgentiarum et privilegiorum.

CAP. I .

DE INDULGENTIIS PLENARIIS.

T e r t i a r i i s e x u t r o q u e s e x u s i n g u l i s , q u i a d m i s s o r u m confessione ritu christiano expiati sacram Eucharistiam sumpserint, Indulgen- tiam plenariam consequendi ius sit, diebus et caussis quae infra scriptae sunt: I. Die a d i t i a l i : I I . Quo die s i n g u l i Ordinem p r i m i t u s profitentur : I I I . Quo die ad concionem menstruam seu Conferentiam con- v e n i u n t , si modo t e m p l u m aliquod publicumve sacrarium pietatis caussa a d i e r i n t , r e m q u e c h r i s t i a n a m Deo de more c o m m e n d a v e r i n t : I V . Die IV octobris, n a t a l i Francisci P a t r i s legiferi: die X I I Augusti, n a t a l i C l a r a e V i r g i n i s legiferae : die II A u g u s t i , festo Ma- riae A n g e l o r u m r e g i n a e ob Basilicam eius dedicatam : i t e m quo die solemnia a n n i v e r s a r i a a g u n t u r S a n c t i caelitis, i n cuius t e m p l o se- des est sodalitii c o n s t i t u t a , si modo ipsum t e m p l u m p i e t a t i s caussa celebraverint, remque christianam Deo de more c o m m e n d a v e r i n t : V. Semel p e r menses singulos, quo die cuique p l a c u e r i t , si modo templum aliquod publicumve sacrarium pietatis caussa adierint, et aliquandiu ad m e n t e m Pontificis m a x i m i obsecrando p e r s t i t e r i n t : V I . Quoties, p o t i o r i s v i t a e s t u d i o , p e r octo dies continuos s t a t i s animi meditationibus operam d a t u r i secesserint : V I I . I t e m m o r i t u r i s , s i s a n c t u m s a l u t a r e nomen Iesu a u t voce, aut, si loqui posse d e s i e r i n t , v o l u n t a t e i m p l o r a v e r i n t . I i d e m eodem iur* fruantur, si nec compotes sacra Confessione a t q u e E u c h a r i s t i a , animi dolore culpas expiaverint.

V I I I . B i s i n a n n o Benedictionem summi Pontificis nomine a c - c e p t u m , si ad m e n t e m ipsius Pontificis Deo a l i q u a n d i u supplica ve- rini : itemque, hac ipsa supplicandi lege, accepturis q u a m a p p e l l a n t Absolutionem, h o c e s t Benedictionem, p e r h o s d i e s q u i i n f r a s c r i p t i s u n t : I. Natali Domini Nostri Iesu C h r i s t i : I I . die solemni P a - s c h a t i s R e s u r r e c t i o n i s : I I I . die solemni P e n t e c o s t e s : I V . in festo Sanctissimi Cordis Iesu : V. item Immaculatae Conceptionis B. Ma- riae Virginis : V I . Iosephi sponsi eius die XIX. Martii : VII. Im- pressionis ss. S t i g m a t u m F r a n c i s c i P a t r i s die X V I I Septembris: V I I I . Ludovici regis G-alliarum, P a t r o n i caelestis sodalium Tertio Or- d i n e die X X V A u g u s t i : I X . Elisabeth Hungaricae die X I X No- vembris. I X . Item s e m e l in mense, si qui Pater, Ave et Gloria Patri quinquies pro incolumitate rei christianae, semel ad mentem Pon- tificis m a x i m i r e c i t a v e r i n t , ii iure omni ad expiandas animi labes fruantur, quo f r u u n t u r et qui s t a t i v a in U r b e supplicia obeunt, et qui Portiunculam, H i e r o s o l y m i t a n a loca s a n c t i s s i m a , aedem Iacobi Apostoli Compostellensem, religionis caussa, celebrant. X . Q u i b u s diebus s t a t i v a e supplicationes i n Missali R o m a n o de- s i g n a n t u r , s i t e m p l u m s a c r a r i u m v e . i n quo sedes c h r i s t i a n a m D e o de more c o m m e n d a v e r i n t , i n e o d e m t e m p l o s a c r a r i o v e p e r eos i p s o s dies amplissimo iure fruantur, quo in Urbe cives hospitesve fru- untur.

CAP. I I .

DE INDULGENTIIS PARTIALIBUS.

I. Tertiariis ex utroque sexu singulis, si templum sacrariumve, in quo est sedes sodalitii c o n s t i t u t a , c e l e b r a v e r i n t , Deoque pro r e i c h r i s t i a n a e i n c o l u m i t a t e . s u p p l i c a v e r i n t quo die s a c r a S t i g m a t a F r a n - cisco P a t r i d i v i n i t u s i m p r e s s a s u n t , item festo s a n c t o r u m L u d o v i c i regis, Elisabeth reginae Lusitaniae, Elisabeth Hungaricae, Marga- ritae Cortonensis, itemque aliis duodecim diebus, quos singuli ma- l u e r i n t e t P r a e f e c t u s O r d i n i s p r o b a n t , e a s u p p l i c a t i o s e p t e n n i s se- ptiesque quadragenae satisfactionis instar sit. I I . Q u o t i e s M i s s a e a l i i s v e d i v i n i s officiis, v e l s o d a l i u m c o n v e n - tibus publicis privatisve i n t e r f u e r i n t : inopes hospitio acceperint: dissidia composuerint, componendave c u r a r i n t : in pompam rite du- ctam prodierunt: Sacramentum Augustum, cum circumfertur, vel comitati sint, vel, si comitari nequiverint, ad campani aeris signum precationem Dominicam cum S a l u t a t i

o n e Angelica semel recita ve-

rint : q u i n q u i e s precationem et s a l u t a t i o n e m e a m d e m r e c i t a v e r i n t rei christianae, v e l a n i m a b u s sodalium defunctorum D e o c o m m e n - dandi» : h o m i n e m m o r t u u m extulerunt: d e v i u m q u e m q u a m ad officium r e d u x e r i n t : D e i praeceptis ceterisque a d s a l u t e m necessariis q u e m - piam erudierint : aut aliud quippiam ex hoc g e n e r e charitatis e g e r i n t , t o t i e s s i n g u l i s eorum, Larum rerum singularum caussa, t e r c e n t o s de poenalium dierum numero e x p u n g e r e liceat. Tertiariis, si malint, o m n i b u s et s i n g u l i s i n d u l g e n t i i s supra d i c t i s , s i v e plenariis s i v e partialibus, l a b e s p o e n a s q u e d e f u n c t o r u m expiare liceat.

C a p . III.

DE PRIVILEGIIS.

I. S a c e r d o t i b u s ex ordine Tertiariorum ad quodlibet ait ire facien- tibus, tribus ex qualibet h e b d o m a d e diebus, perlitare fas sit, m o d o ne similem perlitandi f a c u l t a t e m in a l i u m diem i m p e t r a v e r i n t . I I . Qui sacrum fecerit a n i m a b u s sodalium defunctorum e x p i a n d i s , i s u b i c u m q u e v e n i a e defuncto i m p e t r a n d a e perlitato. A t q u e h a e c o m n i a e t singula, uti supra decreta s u n t , i t a f i r m a , stabilia, rata in p e r p e t u u m e s s e v o l u m u s : non o b s t a n t i b u s Constitutio- nibus, Litteris A p o s t o l i c i s , s t a t u t i s , consuetudinibus,, privilegiis, alisque N o s t r i s et Cancellariae A p o s t o l i c a e r e g u l i s et contrariis q u i b u s c u m - que. N u l l i ergo h o m i n u m liceat h a s Litteras N o s t r a s ullo modo, u l l â v e ex parte violare. Si quis a u t e m a d v e r s u s e a s tale q u i c q u a m ausit, in- d i g n a t i o n e m o m n i p o t e n t i s D e i , et beatorum Petri et P a u l i A p o s t o l o r u m E i u s se n o v e r i t i n c u r s u r u m . D a t u m R o m a e a p u d S. P e t r u m , a n n o Incarnationis D o m i n i c a e Mi% lesimo o c t i n g e n t e s i m o o c t o g e s i m o tertio, I I I K a l e n d a s I u n i a s , Pontificatus Nostri A n n o Sexto.

C . C a r d . S a c c o n i Pro-Datarius — - T a t . C a r d . M e r t e l .

VISA De C u r i a L De A q u i l a e V i c e c o m i t i b u s

Loco *£● Plumbi

Beg. in Secret. Brevium

I. Cugnonius.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. ASS 15 (1882), printed pages 513–520. Exact LF ranges refer to the whole hashed pdftotext -layout UTF-8 LF/form-feed derivative; no body wording is copied or rewritten through a model. Historical source notes within the identified bounds are retained. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.